

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2175/2532

นางศศิธร ปัจฉิมก้านตง

โจทก์

นายรัช เสถียรนาม กับพวก

จำเลย

นางศศิธร ปัจฉิมก้านตง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาโต้เถียงการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่จำเลยทั้งสองสั่งให้หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองมารับโอ่งไปจากโจทก์ โดยไม่มีสิทธิที่จะอ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นการกระทำโดยทุจริตผิดกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 71)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148, 157, 341, 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้อง เห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 70)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของโจทก์

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของโจทก์

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ